

1502348-93.2021.8.26.0352

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: DANIEL DIEGO CARRIJO

Comarca: Miguelópolis

Foro: Foro de Miguelópolis

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... então estava em uma operação por tráfico. Narra ainda que, na oportunidade, viu três indivíduos em atitude suspeita. Diante disso, a guarnição realizou a abordagem e apreendeu o entorpecente em poder dos acusados. Esclarece que traziam consigo, com o fim de consumo pessoal, 02 porções de maconha, com peso líquido de 1,73g (Wesley), 01 porção de maconha, com peso líquido de 1,68g ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miguelópolis

Foro de Miguelópolis

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Pedro Cristino da Silva, nº 1005, Miguelópolis-SP - cep 14530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 09h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502348-93.2021.8.26.0352 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502348-93.2021.8.26.0352

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3073461/2021 - DEL.POL.MIGUELOPOLIS,
20046915 - DEL.POL.MIGUELOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

WESLEY DE SOUZA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL DIEGO CARRIJO

Dispensado o relatório, nos termos do § 3º artigo 81 da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e DECIDO.

O Ministério Público denunciou WESLEY DE SOUZA, ALEXANDRE RIBEIRO BOFI e DEIKSON HENRIQUE COSTA BORIM pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 20 de maio de 2021, às 02h50min., na Rua Miguel Antunes, nº 188, nesta cidade de Miguelópolis, traziam consigo, com o fim de consumo pessoal, 02 porções de maconha, com peso líquido de 1,73g (Wesley), 01 porção de maconha, com peso líquido de 1,68g (Alexandre), e 02 porções de cocaína, com peso líquido de 0,18g (Deikson), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme laudo de exame químico-toxicológico de fls. 15/18).

Segundo restou apurado, os denunciados, na data dos fatos, traziam consigo as

porções de entorpecentes acima descritas. Ocorre que policiais militares estavam em operação na cidade e visualizaram os três denunciados em atitude suspeita e decidiram realizar a abordagem deles. Em revista pessoal, os policiais militares apreenderam as drogas que estavam com cada um dos denunciados, sendo que todos alegaram ser usuários de entorpecentes.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade (existência do fato) está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 15/18, bem como pela prova oral produzida em juízo.

Ademais, como se depreende da análise do conjunto probatório formado nos autos, foi suficientemente comprovada a autoria do fato descrita na inicial acusatória.

A testemunha Silas Vieira da Cunha, policial militar, quando ouvido em juízo, relatou que estava de serviço na data dos fatos, quando então estava em uma operação por tráfico. Narra ainda que, na oportunidade, viu três indivíduos em atitude suspeita. Diante disso, a guarnição realizou a abordagem e apreendeu o entorpecente em poder dos acusados. Esclarece que traziam consigo, com o fim de consumo pessoal, 02 porções de maconha, com peso líquido de 1,73g (Wesley), 01 porção de maconha, com peso líquido de 1,68g (Alexandre), e 02 porções de cocaína, com peso líquido de 0,18g (Deikson).

Com efeito, o acusado ALEXANDRE RIBEIRO BOFI não foi encontrado (certidão de fl. 127). Razão pela qual foi determinado o desmembramento do feito para que seja citado por edital pelo juízo comum.

Em juízo, o réu WESLEY DE SOUZA, mesmo devidamente intimado às fls. 126, deixou injustificadamente de comparecer à audiência de instrução. Diante disso, acolhendo o pedido da acusação, foi decretada a sua revelia, nos termos do art. 367, do Código de Processo Penal.

O réu DEIKSON HENRIQUE COSTA BORIM, mesmo devidamente intimado a fls. 109, deixou injustificadamente de comparecer à audiência de instrução. Diante disso, acolhendo o pedido da acusação, foi decretada a sua revelia, nos termos do art. 367, do Código de Processo Penal.

Como se vê, estão demonstradas suficientemente a materialidade e a autoria da infração, a primeira notadamente por meio do laudo de exame químico-toxicológico, e a segunda pela prova oral produzida.

O crime consubstanciado no art. 28 da Lei de Drogas é crime de ação múltipla e para sua configuração basta a prática dolosa de um dos verbos do tipo.

Os dois réus traziam consigo a droga.

Ante as circunstâncias do caso concreto, a natureza, quantidade da droga, enfim, remontam para a autoria dos réus DEIKSON e WESLEY para o crime que lhes fora imputado na exordial.

Anoto que não há nestes autos qualquer elemento para se acreditar que o policial quisesse prejudicar o réu.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, o policial foi ouvido em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da oitiva, respeitado o contraditório, presentes os réus e seu defensores, tiveram estes plenas condições de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes.

Ademais, seria um contrassenso o estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Quanto à punibilidade do crime em comento não há que se falar em descriminalização. Assim, o v. acórdão no HC 266827-SP do E. Superior Tribunal de Justiça: "Esta Corte, na esteira do posicionamento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem no Recurso Extraordinário nº 430.105-9/RJ) consolidou o entendimento de que, com o advento da Lei nº 11.343/2006, não ocorreu a descriminalização (abolitio criminis) da conduta de posse de substância

entorpecente para consumo pessoal, mas, tão somente, a mera despenalização, pelo fato do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não impor pena privativa de liberdade ao usuário de drogas".

Ademais, não se desconhece o debate acerca da constitucionalidade ou não de referida lei, amplamente debatido em diversos julgados. Com efeito, não se olvida que no RE nº 635659 (Tema nº 506 da repercussão geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, o Excelso Supremo Tribunal discute "à luz do art. 5º, X, da Constituição Federal, a compatibilidade, ou não, do art. 28 da Lei 11.343/2006, que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal, com os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada". Contudo, ainda não houve julgamento do recurso e tampouco edição de tese sobre o tema.

Consequentemente, até o momento, tal dispositivo goza de legitimidade, não havendo nenhum tipo de impedimento para aplicação da sanção.

Noutro giro, também é de entendimento a não aplicação do princípio da insignificância nos casos de posse de drogas para uso pessoal.

Prevendo uma penalização, adequada ao delito em questão, não se pode considerar mais o argumento de que persiste o princípio da insignificância, para tratar o delito como fato atípico, pois, o legislador cuidou de estabelecer proporcionalidade na reprimenda. Nesse sentido: STJ, RHC 34.466/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/05/2013.

Em virtude da natureza de tal delito, que tem como principal fundamento a pequena quantidade de drogas, inviável, no caso em tela, da aplicação do princípio da insignificância.

Em razão do exposto, comprovadas a materialidade e autoria do crime, à míngua de excluyente de culpabilidade, é de rigor a condenação.

A conduta se enquadra no tipo capitulado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Na determinação da pena há previsão legal de três sanções: advertência, prestação de serviços à comunidade (por prazo máximo de cinco meses ou, para o reincidente, 10 meses) e medida de comparecimento a programa ou curso educativo (por prazo máximo de cinco meses ou, para o reincidente, 10 meses).

O réu WESLEY DE SOUZA é tecnicamente primário. Aplico, pois, a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses, nos termos do art. 28, §4º, da Lei nº. 11.343/2006.

O réu DEIKSON HENRIQUE COSTA BORIM, já fora condenado à pena de advertência relativa ao mesmo delito imputado nestes autos (fl. 55- Procedimento Sumaríssimo n. 0002699-53.2015.8.26.0352), bem como responde por outros processos (art. 33, da Lei de Drogas- Proc. n.0003911-17.2012.8.26.0352, por exemplo), demonstrando que o ilícito não é um ato isolado em sua vida. Desta forma, a sanção de advertência seria inócua e até risível. Aplico, pois, de forma proporcional, a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses, nos termos do art. 28, §4º, da Lei nº. 11.343/2006.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

a) CONDENAR o réu WESLEY DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses;

b) CONDENAR o réu DEIKSON HENRIQUE COSTA BORIM como incurso nas sanções do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses.

A reprimenda de prestação de serviços será cumprida na forma e local estipulados no Juízo da Execução, observadas as disposições do artigo 28, § 5º, da Lei nº 11.343/06.

Deixo de determinar a inclusão do réu no rol de culpados, porquanto revogado o art. 393, II, do CPP pela Lei 12.403/2011.

Arbitro honorários, como atuação integral, para o advogado dativo, tudo de acordo com os termos/valores do Convênio. Expeça-se a certidão de honorários.

Custas na forma da lei, suspensa a exigibilidade do réu, porque lhe os benefícios da gratuidade.

Após as cautelas de praxe, arquivem-se.

Publique-se. Cumpra-se. Sentença prolatada em audiência, da qual os presentes saem

intimados.

Miguelópolis, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA